

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE TRUJILLO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LA LIBERTAD - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE CENTRAL - BOLIVAR,
Secretario: CRUZ GONZALEZ
Marita Del Socorro FAU
20477550429 soft
Fecha: 22/01/2026 08:58:26, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: LA
LIBERTAD / TRUJILLO, FIRMA
DIGITAL

EXPEDIENTE : 04021 – 2023 – 0 – 1601 – JR – CI – 01
MATERIA : EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
JUEZ : SABINA OLINDA SALAZAR DIAZ
ESPECIALISTA : MARITA CRUZ GONZALEZ
PERITO : KATHYANNA HERNANI MORALES
CESAR AUGUSTO NUÑEZ TEJADA
DEMANDADO : EDILBERTO LINARES DIAZ
OPERADOR LOGÍSTICO LINARES SAC.
DISTRIBUIDORA LINARES SAC.
TRANSPORTES HERMANOS LINARES SAC.
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTE

Trujillo, veintiuno de Enero del dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito que antecede con código 62503-2025 presentado por la entidad demandante y de la revisión de los autos; **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: CONVOCATORIA A REMATE

- 1.1 Mediante escrito de fecha 17 de Junio del 2025 el apoderado judicial de la entidad ejecutante solicita se apruebe el informe pericial de fechas 28 y 30 de Marzo del 2025 y en consecuencia mediante resolución número diecinueve, de fecha 16 de septiembre del 2025, se resuelve aprobar el informe pericial, el mismo que obra de fojas 375 a 398 que fija el valor comercial de los inmuebles consistentes en: **1)** Departamento Duplex 01, Mz. M, Lt. 8' (8 PRIMA), Urbanización Club Grau, distrito y provincia de Piura, departamento Piura, inscrito en la partida electrónica N° 11109082 de la zona registral N° I sede Piura; Valorizado en la suma de US\$ 186,334.97 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 DÓLARES AMERICANOS) y **2)** Estacionamiento 06, Mz. M, Lt. 8' (8 prima), Urbanización Club Grau, distrito y provincia de Piura, departamento Piura; inscrito en la partida electrónica N° 11109073 de la zona registral N° I sede Piura; Valorizado en la suma de US\$ 14,345.11 (CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 DÓLARES AMERICANOS); resolución que ha sido debidamente notificada a las partes conforme a los cargos de notificación obrante de fojas 446, resolución que no ha sido objeto de apelación por ninguna de las partes
- 1.2 El artículo 723° Código Procesal Civil establece: *“Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”*.
- 1.3 La revisión de actuados permite advertir que ninguno de los ejecutados han cumplido con pagar la suma puesta a cobro mediante Auto Final contenido en la Resolución número cinco, de fecha 19 de Febrero del año 2024, corregida por resolución número seis, de fecha 04 de Abril del 2024, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado, disponiéndose el remate del bien dado en garantía, conforme, a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ que dispone la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, en la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28 de abril del 2021.

SEGUNDO: El artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229, que establece: “*Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia*”, autorizado el Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28 de abril del 2021 mediante Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ.

TERCERO: Asimismo, el artículo 13° de la Ley N° 30229 establece que, de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado sólo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, la segunda y tercera convocatoria es automática.

CUARTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido en el artículo 723° Código Procesal Civil y ley Ley N° 30229; **SE RESUELVE:**

1. **AGRÉGUESE** a los actuados la copia literal actualizada del inmueble materia de remate así como las fotografías del inmueble que adjunta.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los siguientes inmuebles consistentes en : 1) **DEPARTAMENTO DUPLEX 01, MZ. M, LT. 8' (8 PRIMA), URBANIZACIÓN CLUB GRAU, DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11109082 DE LA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA;** Valorizado en la suma de **US\$ 186,334.97 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 DÓLARES AMERICANOS)** y 2) **ESTACIONAMIENTO 06, MZ. M, LT. 8' (8 PRIMA), URBANIZACIÓN CLUB GRAU, DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA; INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11109073 DE LA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA;** Valorizado en la suma de **US\$ 14,345.11 (CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 DÓLARES AMERICANOS).**-
3. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos.
 - a. **DESCRIPCION:** La primera propiedad consistente en un triplex se encuentra ubicada en una zona residencial consolidada, con salida indirecta a la calle dentro de un edificio condominio, cuenta con todos los servicios

básicos, inmueble que tiene tres niveles, el primer nivel está en el tercer piso, que consta de ingreso, hall-recibidor, escalera interior a piso superior, baño de visitas, sala principal, bar, 2 terrazas, comedor principal, cocina, comedor de diario, despensa y terraza BBQ; en el nivel 2 está en el cuarto piso y consta de llegada y subida de escalera interior a piso superior, hall, estar – TV, terraza, baño, dormitorio principal con closet, balcón y baño incluido, dos dormitorios cada uno con closet, y el tercer nivel ubicado en el quinto piso y consta de llegada de escalera, hall, terraza, patio-tendal, lavandería, dormitorio de servicio con closet y baño.

La segunda propiedad consiste en un estacionamiento, el mismo que consta de un área de 12.07 m2.-

b. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- i. Respecto a la partida registral N° 11109082, en su Asiento N° D00006; Hipoteca a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por la suma de US \$ 173,600.00 dólares americanos.
- ii. Respecto a la partida registral N° 11109073, en su Asiento N° D00006 Hipoteca a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por la suma de US \$ 8,000.00 dólares americanos

c. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA. En autos respecto al primer inmueble asciende a la suma de US \$ 186,334.97 (Ciento ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro con 97/100 dólares americanos); y respecto al segundo inmueble asciende a la suma de US \$ 14,345.11 (Catorce mil trescientos cuarenta y cinco con 11/100 dólares americanos)

d. EN PRIMERA CONVOCATORIA; La base de la postura será calculada por REMAJU

e. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será calculada por REMAJU

f. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será calculada por REMAJU).

g. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: depositar el 10% de la tasación mencionada mediante depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

h. PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez que ha quedado firme la presente resolución, al haber vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base ya señalado.-

i. PRECÍSESE que la parte ejecutante ha cumplido con adjuntar dos aranceles judiciales por Publicación de Edicto Judicial Electrónico (Código N° 07375) mediante escrito de fecha 01 de Abril del 2025, de conformidad con la Directiva N° 006-2018-CE-PJ “Normas para regular la Publicación de Edictos Judiciales Electrónicos en el Portal Web Oficial del poder Judicial”, aprobada por Resolución Administrativa N° 242-2018-CE-PJ de fecha 08 de agosto de 2018; resultando insuficiente aquel periodo frente a la exigencia legal de 06 días de publicaciones prevista por el artículo 733 del Código Procesal Civil¹.

¹ Artículo 733 del Código Procesal Civil.- **La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate, por tres días tratándose de muebles y seis si son inmuebles.** Esto se

4. **EFFECTÚESE** el registro del **REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** en el Portal Web del Poder Judicial - REM@JU, una vez vencido el plazo legal de oposición y consentida sea la presente resolución; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado en la presente resolución.
5. **NOTIFIQUESE** a la parte ejecutada y a los ocupantes del bien inmueble materia de remate, a través de la central de notificaciones de la CSJLL; debiendo tener presente que la entidad demandante ha presentado una tasa judicial por derecho de exhorto.-
6. **Avocándose** al conocimiento del presente proceso la señora Juez supernumerario que suscribe por disposición superior.-
7. **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.

efectuará a través de un mandato del Juez que comunicará mediante notificación electrónica a dicho diario para la publicación respectiva o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión. Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez de la ejecución, la publicación se hará, además, en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la localidad donde estos se encuentren. A falta de diario, la convocatoria se publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal, por igual tiempo. Además de la publicación del anuncio, deben colocarse avisos del remate, tratándose de inmueble, en parte visible del mismo, así como en el local del Juzgado, bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado. La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del ejecutado, bajo sanción de nulidad.